

한국가스공사 상임감사위원

권 고

일련번호 제22-건설안전종합-16호

제 목 건설사업관리방식 선정 미흡

소관부서 본부 ●●●●본부 ▲▲▲▲처, ♥♥안전건설단, ◇◇안전건설단, ●● 운영처, ◇◇운영처, ◎◎본부 ◇◇운영처, **사업본부 ◇◇◇◇ 운영처, □□□□처
조치부서 ▲▲▲▲처, ♥♥안전건설단, ◇◇안전건설단, ◇◇운영처, ◇◇ 운영처, ◇◇◇◇운영처, □□□□처

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲처 ΦΦΦΦΦΦ부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 건설분야 안전·보건 관리 및 공정관리 총괄업무를 담당하고 있으며, □□□□처 \\\\부 등 위 부서는 주배관 및 생산기지, 배관이설공사, 설비 신·증설, **생산기지 등의 건설공사를 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리를 안전하고, 효율적으로 수행하기 위하여 해당 기술용역을 수립 및 발주, 시행하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제39조 제1항에 따르면 발주청은 건설공사를 효율적으로 수행하기 위하여 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리를 하게 할 수 있고, 같은 법 시행령 제55조 제1항에 따르면 대통령령으로 정하는 건설공사¹⁾에

1) 대통령령으로 정하는 건설공사

1. 총공사비가 200억 원 이상인 건설공사로서 별표 7에 해당하는 건설공사

2. 제1호 외의 건설공사로서 교량, 터널, 배수문, 철도, 지하철, 고가도로, 폐기물처리시설, 폐수처리시설 또는 공공하수처리시설을 건설하는 건설공사 중 부분적으로 법 제39조제2항에 따른 감독 권한대행 업무를 포함하는 건설사업관리(이하 “감독 권한대행 등 건설사업관리”라 한다)가 필요하다고 발주청이 인정하는 건설공사

3. 제1호 및 제2호 외의 건설공사로서 □□□□□□이 고시하는 건설사업관리 적정성 검토기준에 따라 발주청이 검토한 결

대하여 감독 권한대행 건설사업관리를 시행하도록 되어 있는 반면, 제2항에는 감독 권한대행 건설사업관리를 적용하지 아니할 수 있는 대통령령으로 정하는 기관²⁾에 우리 공사(公社)가 포함되어 있다.

또한 [] 질의회신(신청번호 : []- [], 2022. 7. 11.)에 따르면 「건설기술진흥법 시행령」 제60조에 따라 평가점수가 50~79점, 80점 이상 이더라도 동 시행령 제55조에 의거 감독 권한대행 건설사업관리를 적용하지 아니할 수 있으며, 공사감독자배치를 준수하는 경우에는 직접감독이 가능한 것으로 '22년 건설·안전분야 감사기간 중 감사인의 질의로 회신 받은 바 있다.

그리고 []고시 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 "업무수행지침"라 한다) 제5조에 따르면 발주청은 수행하고자 하는 사업의 특성 및 사업관리에 필요한 소요인력에 대하여 발주청의 역량을 검토하여 건설사업관리방식을 선정 할 수 있도록 되어 있다.

따라서 건설사업관리용역 발주부서는 사업특성 및 발주청의 역량 평가 결과에 따라 업무수행지침 제7조의 사업관리방식을 배정³⁾ 후에 총 소요인력과 사업관리 가용인력을 비교하여 소요인력이 가용인력보다 많거나 적을 경우 사업관리방식을 조정하여 발주청의 인력이 적정하게 투입되는 사업관리방식을 확정하여

과 해당 건설공사의 전부 또는 일부에 대하여 감독 권한대행 등 건설사업관리가 필요하다고 인정하는 건설공사

2) 대통령령으로 정하는 기관

1. 지방국토관리청
2. []의 지도·감독을 받는 공기업·준정부기관
3. 「방사성폐기물 관리법」에 따른 한국원자력환경공단
4. 「수도권매립지관리공사의 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따른 수도권매립지관리공사
5. 「집단에너지사업법」에 따른 한국지역난방공사
6. 「한국가스공사법」에 따른 한국가스공사 등

3) 사업관리방식 배정기준

- 80점이상 : 건설사업관리(시공단계에서 감독 권한대행 등 건설사업관리를 적용한다)
- 50점이상 : 건설사업관리(시공단계에서 감독 권한대행 등 건설사업관리를 적용할 수 있다)
- 50점미만 : 직접감독 또는 건설사업관리(시공단계에서 감독권한 대행 등 건설사업관리를 적용할 수 있다)

야 하며, 공사 내 가용인력이 있을 경우 이를 고려하여 배치하여야 함이 타당하다고 판단된다.

또한 ○○○○○부는 2022. 1. 14. “중대재해처벌법 시행에 따른 공사관리규정 및 건설공사 감독자 업무 기준” 및 2022. 2. 24. 추가질의를 통하여 “건설사업관리에 따른 건설공사발주자 지위 인정여부 등”에 대하여 법률 검토를 의뢰하고, 2022. 3. 3. 결과를 회신 받은바 있으며 그 내용은 다음과 같다.

첫째, 법령상 의무이행에 따른 시공 관리는 “시공의 주도 및 총괄관리”로 보지 않는바, 업무수행지침 상의 발주자 업무에 대한 규정이 건설공사발주자의 지위를 부정하는 것으로 해석되지 않으며,

둘째, ○○○○○부의 “도급시 산업재해예방 운영지침” 등의 설명에서와 같이 “건설기술진흥법 등에서 의무를 ∇∇한 사항”은 법령상 규정된 발주자의 업무로서 총괄 관리로 보지 아니하므로, 업무수행지침을 적용한다고 하여 건설공사발주자의 지위가 부정되는 것으로 해석되지는 않는 것으로 이해됨

셋째, 산업안전보건법상 건설공사발주자의 개념을 판단한 하급심 판결이 최근 선고되었는바, 이에 따르면 “건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자’는 실제로 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니한 자를 의미하는 것이 아니고 ‘건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리해야 할 지위에 있지 않은 자’를 의미한다고 봄이 타당하다(위와 같이 해석하지 않을 경우, 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리해야 할 지위에 있음에도 불구하고 그와 같은 책임을 방기하고 실제로 총괄·관리하지 않은 도급인은 산업안전보건법이 정한 의무를 면하고, 시공을 주도하여 총괄·관리해야 할 지위에 있지 않음에도 불구하고 수급인 근로자들의 안전을 위해 의무가 없었던 안전조치까지 취하는 등 시공을 총괄·관리하였으나 그 안전조치가 산업안전보건법이 정한 기준에 미치지 못

한 도급인은 산업안전보건법에 따라 처벌되는 불합리한 결과가 발생하고, 이는 규범의 목적에 부합하지 않는다”라고 판시한 사례가 있음(울산지방○○ 2021.11.11. 선고 2021 고단 1782 판결).

따라서 법률검토 및 최근 ○○판례결과를 비추어 볼 때 「건설기술진흥법」 및 「업무수행지침」에 따라 건설사업관리방식을 직접감독으로 수행한다고 하여도 건설공사 발주자의 지위를 유지할 수 있다고 봄이 타당하다고 판단되며, 발주부서는 건설사업관리방식 선정 시 「건설기술 진흥법 시행령」 제55조 및 제60조, ☐☐☐☐ 질의회신과 같이 발주청이 공사감독자배치를 준수하는 경우에는 현장의 가용인력을 적정하게 활용하여야 함이 타당하다고 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 공사(公社)는 중대재해처벌법 시행(2022. 1. 27.)에 따라 산업안전보건법상 건설공사 발주자로서의 역할·지위 명확화 및 외부 안전관리 전문인력 투입을 통한 중대재해예방을 위하여 안전토론회를 시행하고, ○○○○○부는 건설사업관리계획수립 대상 공사(기존 및 신규 발주공사 포함)에 대하여 감독 권한대행 건설사업관리(용역100%)로 개선토록 관련 부서에 방침을 송부(○○○○○부-47, 2022. 1. 9.)하였다. 이에 따라 각 건설사업관리용역 발주부서에서는 현장의 가용인력을 적정하게 고려하지 않은 채 관련 방침에 따라 건설사업관리용역을 일률적으로 감독 권한대행 건설사업관리(용역100%)로 추진하고 있다.

또한 공사(公社)는 건설사업관리용역을 도입한 시행초기 단계로 건설·안전분야 종합감사 기간 중 감독 권한대행 건설사업관리로 현장을 운영하는 경우에 업무수행지침에서 규정한 건설사업관리기술인의 업무를 미흡하게 관리하는 것으로 나타나 개선방안 마련이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

중대재해처벌법 시행원년으로 안전관리 강화를 목적으로 추진하고 있는 감독 권한대행 건설사업관리(용역100%)를 시행함에 따라 발생하는 문제점에 대하여 일부 발주부서에서 감사결과를 수용하면서 감독 권한대행 건설사업관리의 일률적 적용에 대하여 재검토 필요성 의견을 제시하였다.

또한 ♠♠♠♠처도 사업부서에서 건설사업관리방식의 선정 기준 등에 대한 논의가 필요하다고 판단하면 관련 업무를 추진한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- 아래의 관련부서장은 건설사업관리방식 선정 시 안전관리를 강화하고, 공사 내 가용인력을 활용하여 적정한 사업관리방안이 마련될 수 있도록 재검토하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서]

본 부	사업소	관련부서
●●●●본부	♠♠♠♠처	ΦΦΦΦΦΦ부
	♥♥안전건설단	♫♫안전공무부
	◇◇안전건설단	₩₩안전공무부
●●본부	◆◆운영처	¥¥¥¥부
◎◎본부	◆◆운영처	§§§§부
* *사업본부	◇◇◇◇운영처	₩₩₩₩₩₩부
□□□□처		₩₩₩₩부